労働組合法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、労働者が団結して労働条件を維持改善するための団結権、団体交渉権及び団体行動権の保障に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　労働組合に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体をいうをいう。

2　この法律において「不当労働行為」とは、使用者が労働組合の結成や運営に介入し、又は組合員であることを理由として不利益な取扱いをする行為をいうをいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、労働者が団結して労働条件を維持改善するための団結権、団体交渉権及び団体行動権の保障に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

中央労働委員会及び厚生労働大臣は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第11条

1　この法律に規定する事務は、中央労働委員会及び厚生労働大臣が管理統理する。

2　中央労働委員会及び厚生労働大臣は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第12条

1　中央労働委員会及び厚生労働大臣は、労働者が団結して労働条件を維持改善するための団結権、団体交渉権及び団体行動権の保障に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第13条

中央労働委員会及び厚生労働大臣は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第14条

中央労働委員会及び厚生労働大臣の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第15条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第16条

中央労働委員会及び厚生労働大臣及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第17条

　中央労働委員会及び厚生労働大臣は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第18条

　中央労働委員会及び厚生労働大臣は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第19条

　中央労働委員会及び厚生労働大臣は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第20条

　国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　労働組合の要件及び資格審査

第21条

　労働組合は、使用者の利益代表者の参加を許さず、また使用者から経費援助を受けない自立的組織でなければならない。

第22条

　組合規約には、名称、所在地、組合員の平等な権利、役員の選任及び直接無記名投票によるストライキ決議手続を定めなければならない。

第23条

　資格審査に合格した労働組合は、主たる事務所の所在地で登記することにより法人となることができる。

第24条

　労働委員会は、手続に参加する労働組合がこの法律の要件を満たしているかを審査する。

第25条

　主として政治運動又は社会運動を目的とする団体は、この法律の労働組合と認められない。

第26条

　規約で定めた事由の発生、組合員総会の決議又は破産手続開始により解散する。

第27条

　解散に伴う残余財産の処分は、規約又は総会の決議に従って行わなければならない。

第28条

企業別組合、産業別労働組合及び全国中央組織は、等しくこの法律の保護を受ける。

第29条

警察職員、自衛官等を除く一般公務員の団結権については、公務員法等の特例に従う。

第30条

労使協定がある場合に限り、賃金からの組合費天引きを適法に行うことができる。

第4章　団体交渉及び労働協約の効力

第31条

使用者は、正当な理由なく労働組合の代表者との団体交渉を拒んではならない。

第32条

賃金、労働時間、人事基準、福利厚生その他労働条件に関する事項は、義務的交渉事項とする。

第33条

労働組合は、上部団体又は弁護士等に対し交渉権限を委任することができる。

第34条

労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名又は記名押印しなければ効力を生じない。

第35条

労働協約の有効期間は、三年を超えることができない。

第36条

労働協約に定める労働条件に違反する個別の労働契約の部分は、無効とし、協約基準による。

第37条

一事業場の同種の労働者の四分の三以上が協約の適用を受けるときは、他の同種労働者にも適用される。

第38条

一定の地域の同種労働者の大部分が同一の協約の適用を受けるときは、厚生労働大臣が拡張適用を決定できる。

第39条

協約期間中、当事者は協約条項の改廃を求めて争議行為を行わない信義上の義務を負う。

第40条

協約に定めた労使協議会等の運用規程は、両当事者を直接拘束する。

第5章　不当労働行為の禁止類型

第41条

　組合員であること、組合活動をしたことを理由として解雇、降格等の不利益処分をしてはならない。

第42条

　労働者が組合に加入しないこと、又は脱退することを雇用条件とする契約は無効とする。

第43条

　使用者が正当な理由なく交渉を拒み、又は不誠実な態度に終始することを禁止する。

第44条

　労働組合の結成若しくは運営を支配し、又はこれに介入してはならない。

第45条

　組合役員の給与を支給するなど、組合運営に対する金銭的援助をしてはならない。

第46条

　労働委員会に救済申立てをしたこと又は証言したことを理由とする不利益処分を禁止する。

第47条

　経営陣が組合活動を非難し、組合員に動揺を与える発言を行うことは支配介入にあたる。

第48条

　複数の組合が存在する場合、使用者は特定の組合を優遇又は敵視してはならない。

第49条

実質的に労働条件を支配決定している元請企業も、不当労働行為の使用者責任を負う。

第50条

行為の日（継続する行為は終了した日）から一年以内に労働委員会に申し立てなければならない。

第6章　労働委員会の救済手続及び命令

第51条

労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員の同数をもって組織する。

第52条

不当労働行為の審問は、公益委員の指揮の下、公開の法廷において行われる。

第53条

委員会は、職権又は申立てにより、証人を尋問し、書類の提出を命ずることができる。

第54条

違反を認定したときは、解雇の取消し、原職復帰、バックペイ及びポストノーティスを命ずる。

第55条

不当労働行為の事実がないと認めるときは、申立てを棄却する決定を下す。

第56条

委員会は、手続のいかなる段階においても、当事者に対し和解を勧告することができる。

第57条

地方労働委員会の命令に不服がある当事者は、中央労働委員会に再審査を申し立てることができる。

第58条

命令取消訴訟が提起された場合、裁判所は中央労働委員会の申立てにより命令の履行を命ずることができる。

第59条

出訴期間の徒過により確定した救済命令は、行政上の終極的決定として当事者を拘束する。

第60条

確定した救済命令に故意に従わない使用者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第7章　争議行為の規律及び正当性

第61条

同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他業務の正常な運営を阻害する行為をいう。

第62条

正当な労働組合活動及び争議行為は、刑法上の犯罪を構成しない。

第63条

正当なストライキによって使用者に生じた損害について、労働組合及び組合員は賠償責任を負わない。

第64条

いかなる場合においても、暴力の行使は正当な争議行為と認められない。

第65条

工場の安全保持施設、保安設備の正常な維持運行を阻害する争議行為はしてはならない。

第66条

電気、ガス、水道、運輸、医療等の公益事業においては、争議行為の十日前に予告しなければならない。

第67条

国民経済に壊滅的打撃を与える争議に対し、大統領の承認を得て五十日間の争議停止を命ずる緊急調整を発動できる。

第68条

労働委員会は、自主的解決を促すため、専門のあっせん員又は調停委員会を派遣する。

第69条

当事者の合意による仲裁において、仲裁委員会の下した判断は労働協約と同一の効力を有する。

第70条

不当な暴力ストライキによって生じた損害は、関係指導者が連帯して賠償の責を負う。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第71条

　中央労働委員会及び厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第72条

　1　中央労働委員会及び厚生労働大臣の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第73条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第74条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第75条

　中央労働委員会及び厚生労働大臣は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第76条

　中央労働委員会及び厚生労働大臣は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第77条

中央労働委員会及び厚生労働大臣は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第78条

中央労働委員会及び厚生労働大臣は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第79条

中央労働委員会及び厚生労働大臣は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第80条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第81条

この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第82条

処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第83条

中央労働委員会及び厚生労働大臣は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第84条

重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第85条

裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第86条

民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第87条

当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第88条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第89条

中央労働委員会及び厚生労働大臣は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第90条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第91条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第92条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第93条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第94条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第95条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第96条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第97条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第98条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第99条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第100条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。